

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
אביגדור ליברמן
עודד פורר
יבגני סובה
שרון ניר
יוליה מלינובסקי
חמד עמאר

פ/25/5799

הצעת חוק הממשלה (תיקון – בדיקת פוליגרף שנתית לבירור הדלפות מדיוני ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי), התשפ"ה–2025

הוספת סעיף 6א 1. בחוק הממשלה, התשס"א–2001¹, אחרי סעיף 6 יבוא :

"בדיקת פוליגרף 6א. (א) חברי ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי שנתית לחברי ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי (להלן – הוועדה לענייני ביטחון לאומי) ייבדקו במכשיר פוליגרף, פעם בשנה, לשם שמירה על ביטחון מדינה מפני ריגול וחשיפת סודות מדינה, על מנת לבדוק האם משתתף בדיוני הוועדה העביר מידע לגורם שאינו מורשה; בסעיף זה, "מכשיר פוליגרף" – מכשיר שבאמצעותו נערכת בדיקה המיועדת להעריך את מהימנות תשובותיו ואמרותיו של הנבדק, או לגלות מידע או הימצאות מידע אצל הנבדק, וזאת בהסתמך על תגובותיו הפסיכו-פיזיולוגיות במהלך הבדיקה, כפי שהן נרשמות באמצעות מכשיר הפוליגרף.

¹ ס"ח התשס"א, עמ' 168.

(ב) שירות הביטחון הכללי רשאי לחייב בבדיקה כאמור בסעיף קטן (א) כל מי שהשתתף בדיון הוועדה לענייני ביטחון לאומי בשנה החולפת או בוועדה מוועדות המשנה שלה, אם סבר כי קיימות נסיבות מיוחדות המחייבות זאת וקשורות בשמירה על ביטחון המדינה מפני ריגול וחשיפת סודות מדינה.

(ג) שירות הביטחון הכללי יערוך את בדיקת הפוליגרף ויקבע הוראות לביצועה; תוצאות בדיקת הפוליגרף יובאו לידיעת הנבדק, ראש הממשלה והיועץ המשפטי לממשלה בלבד.

דברי הסבר

בתקופת מלחמה וגם בשגרה ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי (הקבינט המדיני-ביטחוני) מתכנסת בתדירות גבוהה על מנת לדון בעניינים ביטחוניים רגישים. תפקידה של הוועדה הוא לסייע לממשלה בניהול המדיניות הביטחונית והביטחונית, וכן להוביל וליישם את המדיניות בתחומים אלו. חברי הקבינט והשותפים לדיונים נחשפים למידע רגיש ומסווג, וחשיפתו לגורמים חיצוניים עשויה לפגוע באופן ישיר בצה"ל ובשירותי הביטחון, ובאופן כללי – בביטחון המדינה.

על כן, מטרת הצעת החוק היא למנוע דליפות מידע, ריגול וחשיפת סודות מדינה אשר עלולים להזיק לביטחון הלאומי של מדינת ישראל.

בהתאם לכך, מוצע כי כל חברי הקבינט המדיני-ביטחוני יחויבו לעבור בדיקת פוליגרף אחת בשנה, באותם התנאים שבהם מתבצע סיווג ביטחוני לבכירים ביותר במערכות הביטחון. מטרת הבדיקה היא לאתר אם מישהו מהמשתתפים בדיוני הקבינט העביר מידע לגורם בלתי מורשה. בנוסף, מוצע כי שירות הביטחון הכללי יהיה מוסמך לחייב כל אדם שהשתתף בדיוני הקבינט בשנה האמורה לעבור בדיקת פוליגרף, במקרים שבהם יש לכך עילה. שירות הביטחון הכללי יהיה אחראי לביצוע הבדיקות, ובסופו של תהליך, תוצאות הבדיקה יועברו לנבדק, לראש הממשלה וליועץ המשפטי לממשלה בלבד.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת מירב בן ארי וקבוצת חברי הכנסת (5442/52/פ).

הצעת החוק זהה לפ/5442/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ד באייר התשפ"ה (12.05.2025)